

1500230-80.2022.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala.

Além disso, o acusado confessou espontaneamente que realizava o transporte das porções para terceira pessoa, recebendo cinquenta reais para tanto.

Desse modo, apesar da negativa do acusado quanto ao comércio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500230-80.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500230-80.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS HENRIQUE APARECIDA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Mateus Henrique Aparecida foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 19h00min, na Rua João Theodorico Soterio, 97, Ypê Pinheiros, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações de unidade de saúde (SAMU), de duas praças públicas, de academia ao ar livre, que consistem em recintos onde se realizam diversões de qualquer natureza e do estabelecimento de ensino "E.E. Professora Ângela Maria da Paixão Costa", trazia consigo, para fins de tráfico e entrega a terceiros, 50 (cinquenta) microtubos contendo cocaína, com peso bruto total de 30g (trinta gramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 126), apresentou defesa prévia (fls. 106/107) e a denúncia foi recebida aos 22 de março de 2022 (fls. 109/110).

Houve citação (fls. 127).

A representante do Ministério Público pugna pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer a improcedência da ação penal, com consequente absolvição do réu.

Alternativamente, pretende o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art.40, III, da lei n. 11.343/06. Ainda, pretende benesses quanto à pena aplicável e regime prisional a ser imposto.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 09), pelo laudo pericial do local (fls. 63/67); comprovante de depósito (fls. 68); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 101/103) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Marcel Rafael de Lima disse que estava em patrulhamento e avistou o acusado, que, quando viu a viatura, tentou se evadir e, durante a fuga, jogou um pacote em uma residência. Disse que ele foi abordado e localizado dinheiro durante a busca pessoal. Na sequência, no local onde ele havia dispensado a droga, localizaram cinquenta pinos de cocaína. Disse que já havia abordado o acusado, mas nada ilícito apreendido na posse dele.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo guarda municipal Paulo Eduardo Vedovato, que confirmou ter sido o responsável pela localização do dinheiro na posse do acusado.

Em solo policial, o acusado Mateus Henrique Aparecida confessou que a droga apreendida lhe pertencia, bem como o dinheiro apreendido em sua posse era produto da venda de drogas (fls. 06).

Em juízo, o acusado disse que era responsável pelo transporte das porções de droga e recebia R\$ 50,00 por noite para realizar o transporte. Disse que havia adquirido duas porções de cocaína com o dinheiro recebido. Nega que realizasse a venda e apenas afirmou que praticava o comércio porque ficou com medo de que os “guardas pegassem o menino” que lhe havia fornecido. Disse que é usuário de cocaína e maconha.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala.

Além disso, o acusado confessou espontaneamente que realizava o transporte das porções para terceira pessoa, recebendo cinquenta reais para tanto.

Desse modo, apesar da negativa do acusado quanto ao comércio de drogas, inegável que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado trazia consigo quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).

“Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na

posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos guardas municipais, na medida em que o próprio acusado disse que não tinha nada contra os agentes e eles afirmaram que já haviam abordado o acusado, nada ilícito apreendendo com ele, de modo que não se vislumbra nenhum indício para imputarem falsamente o crime ao acusado.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, fixo a pena privativa de liberdade acima do patamar mínimo, pois o acusado ostenta maus antecedentes, com condenação definitiva nos autos n. 0011968-62.2010 (fls. 130).

Assim, fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Em segunda fase, estão presentes a agravante da reincidência (262-43.2014 - fls. 128) e a atenuante da confissão espontânea, sendo que a primeira prevalece sobre esta última, nos termos do art. 67 do Código Penal: no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Bem por isso a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal decidiu que:

“a confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente” (HC 102.486, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (STF, HC 113.780/MG, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 20-4-2018).

“Prepondera sobre a confissão a reincidência, no que esta última revela a necessidade de observar-se apenação substancial, não se colocando no mesmo nível o reincidente e o primário” (STF, RHC 135819/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 12-6-2018).

Desse modo, aumento sua pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial de local revela que nas imediações do local onde os fatos ocorreram estão localizados estabelecimento de ensino, Unidade dos Narcóticos Anônimos e praças públicas, o que evidentemente facilita a propagação de drogas.

Aliás, a lei não exige que aquele seja o local especialmente visado pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito: A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas “Zumira” e “Rubens Leme Asprino” (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que “(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias.” (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado

aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes motivos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e pagamento de 793 dias-multa.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do acusado.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO porque o agente é reincidente.

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Mateus Henrique Aparecida à pena privativa de liberdade de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 793 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, especialmente que se trata de agente reincidente e que ostenta outra condenação a título de maus antecedentes, o que indica que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois consequência lógica da condenação imposta, bem como porque não há sequer indícios de sua origem lícita.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Expeça-se certidão de honorários à patrona dativa nos termos do Convênio OAB-Defensoria.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 19 de maio de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA